

징 계 요 구

1. 제 목 : 「임직원 행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○(●●직, 직위해제)

가. 관련자 개요

위 관련자는 20xx. x. x. ●●직(現●●직)으로 입사 후 현재까지 xx
본부¹⁾에서 국유재산 실태조사업무를 담당하였으며 20xx. x. x. 부터는 국유재산
관리x팀에서 xx시, xx군, xx군, xx군 등에 위치한 국유재산에 대한 실태
조사업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하
“행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·
내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어

1) 관련자는 직무관련 비위행위에 대한 감사가 시작(2025. 7. 31.)됨에 따라 2025. 7. 31.자 인사
발령(인재경영실-xxxx, 2025. 7. 31.)으로 직무대기 하였으며, 2025. 8. 12. 수사기관
(xxxx도경찰청)에 수사의뢰(감사실-xxxx, 8. 11.) 하여 경찰 수사가 진행됨에 따라 2025. 8.
22.자 인사발령(인재경영실-xxxx, 2025. 8. 22.)으로 직위해제하였음

있고, 동 규칙 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 행동강령 제5조는 임직원에게 어떠한 경우라도 부정부패를 배척하겠다는 직업윤리와 결연한 의지를 가지고 청렴하고 깨끗한 윤리관을 확립하기 위한 노력을 요구하고 있다.

ii) 법률 위반 사항

형법 제347조(사기)에 따르면 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 되어있으며,

또한 동법 제231조(사문서등의 위조·변조) 및 제234조(위조문서등의 행사)에서는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조하여 행사하는 경우 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 하고 있다.

그리고 동법 제314조(업무방해)에는 제313조²⁾의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다고 되어있다.

한편 개인정보보호법 제71조(벌칙)에 따르면 정보주체의 동의를 받지 아니 하고 개인정보를 제3자에게 제공한 자 및 그 사정을 알면서도 개인

2) 형법 제313조는 신용훼손의 내용으로 허위의 사실을 유포하거나 기타 위계로써 사람의 신용을 훼손한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다고 되어있음

정보를 제공받은 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다고 하고 있다.

iii) 직무상 취득한 정보 이용 등

한국자산관리공사법(이하 “공사법”이라 한다) 제25조 제3항 및 한국자산관리공사 정관에서는 공사의 임원 또는 직원이나 그 직(職)에 있었던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 업무를 수행하면서 취득한 정보 및 자료를 법에서 정한 목적 외의 다른 용도로 사용하여서는 아니 된다고 하고 있으며,

동법 제49조에서는 공사법 제25조제3항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 업무를 수행하면서 취득한 정보 및 자료를 이 법에서 정한 목적 외의 다른 용도로 사용한 사람에게는 2년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금에 처한다고 벌칙 규정을 두고 있다.

iv) 감사 방해 행위 관련

「감사규정」 제36조에 따르면 직원이 정당한 사유 없이 감사를 거부·방해하거나 감사자료 제출 요구 등에 불응 또는 지체하는 때에는 해당 직원에 대하여 사장에게 적정한 처분을 요구할 수 있다고 되어 있다.

v) 청탁금지 관련 사항

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 “청탁금지법”이라

한다) 제8조 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원, 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품을 수수할 수 없도록 하고 있으며,

행동강령 제27조 제1항에 따르면 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 되어 있고, 또한 같은 조 제2항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

○○○ ●●(●●직)에 대한 xx본부의 제보에 따라 관련 자료 확인 및 관련자 문답 등 자체 감사를 진행한 결과 다음과 같이 관련자의 비위행위가 확인되었다.

이) 민원인으로 부터 금품 수수 등(사기 등 기망 행위)

ㄱ) ■■■, △△△로 부터 금품 수수(최초 신고 내용)

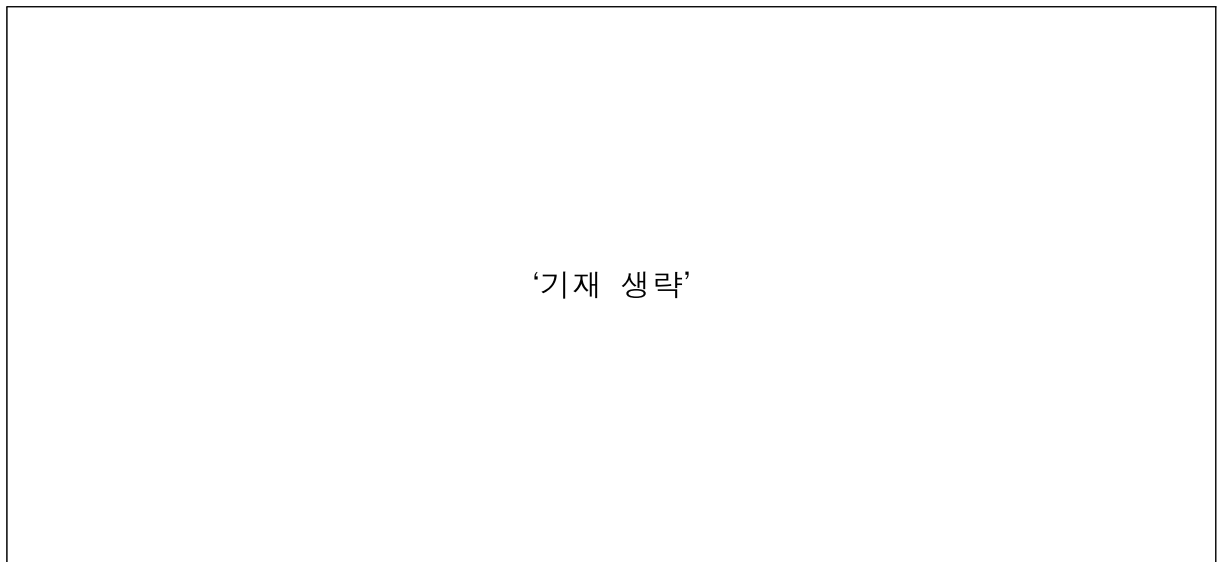
민원인 ■■■는 2025. 7. 24. 오전 9시 14분경 xx본부 사무실로 전화³⁾하여 관련자의 비위행위에 대한 제보를 하였다. 민원인 ■■■는 당시 전화를 받은 xx본부 국유재산관리x팀 ㅎㅎㅎ 팀장에게 본인은 xx시 xx구

3) 민원인 ■■■는 한국자산관리공사 고객센터(1588-3570)로 최초 전화하였으며, ■■■의 민원 전화는 고객센터를 통해 xx본부 국유재산관리x팀 ㅎㅎㅎ 팀장과 연결되었음

소재 국유재산에 대한 지명입찰과 관련하여 ○○○ ●●(●●직)에게 xxx만 원을 주었으며 본인이 소개한 △△△는 xx시 xx구 원동 소재 국유재산과 관련하여 ○○○ ●●에게 xxx만원⁴⁾을 주었다고 주장하였다.

○○○ ●●(●●직)은 xx본부와의 자체 소명과정에서 민원인 ■■■, △△△로부터 현금 xxx만원, xxx만원을 본인의 계좌로 입금 받은 사실을 인정하며 [그림 1]과 같이 입금내역을 제시하였으며 2025. 8. 7. 감사반과 실시한 문답에서도 본인의 xx은행 계좌로 2025. 6. 26. ■■■로부터 xxx만원, △△△로부터 xxx만원을 받은 사실이 있다고 진술하였다.

[그림 1] ■■■, △△△로부터 ○○○ 계좌로 입금 받은 내역(관련자 제시 및 주장)



관련자는 7. 24. ■■■의 신고(오전 9시 14분 경)로 해당 사실이 문제가 되자 [그림 2]와 같이 7. 24. 10시 24분경 ■■■에게 수수한 xxx만원에 임의 이자 xxx만원을 가산하여 xxx만원을 ■■■의 계좌로 반환하였으며, 7. 27. 9시 경 △△△에게 수수한 xxx만원에 임의 이자 xxx원을 가산하여 △△△의 계좌로 반환⁵⁾하였다고 진술하며 [그림 2]와 같이 증빙내

4) △△△가 관련자에게 주었다는 금액은 관련자와 민원인의 진술 상 (■■■ xxx만원, 관련자 xxx만원, △△△ xxx원) 최대 약 xxx만원 정도의 차이가 있음

5) △△△에 대한 반환은 관련자의 부친(○○○)이 부친의 계좌에서 해당 금원을

역을 제출하였다.

[그림 2] ■■■, △△△에 대한 금품 상환 내역



또한 관련자는 2025. 8. 7. 감사반과의 문답에서 ■■■와 △△△는 부친의 지인으로 온비드 이용 방법을 모르는 ■■■와 △△△가 xx시 xx구 xx동과 xx동 인근에 태양광 부지로 이용할 만한 토지가 공사 온비드를 통해 입찰에 올라오면 본인들을 대리하여 입찰 보증금을 넣어달라는 취지로 부탁을 받은 것이라고 진술하였다.

하지만 관련자의 주장과는 달리 민원인 △△△는 2025. 8. 14. 10시 55분 경 xx본부 사무실을 방문하여 본인은 xx시 xx구에서 공인중개업을 영위하는 사람⁶⁾으로 관련자의 부친(○○○)과 전혀 모르는 사이이며 2025년 6월 초 본인의 전화로 관련자가 먼저 전화하여 국유재산에 대한 투

△△△에게 이체하여 반환하였음(거래 메모 ‘○○○’로 표기)

6) ◆◆ 공인중개사 사무소(xx시 xx구 xx동 xx 소재)를 운영하고 있는 것으로 확인되었음

자를 권유하였다고 진술하였다.

또한 관련자에게 2025. 7. 29. 환급받은 xxx원은 관련자의 투자 제안에 따라 xx시 xx구 xx동 xx외 2필지에 대한 입찰 보증금 명목의 금액을 관련자 계좌로 입금하였다가 입찰이 이루어지지 않아 입찰 보증금을 반환 받은 내역⁷⁾이고, 민원인 ■■■의 신고에 의해 공사에서 최초 인지한 피해 건(xxx원) 외에 대부계약 승계와 관련 추가 피해가 발생하여 xx본부를 방문하였다고 진술하였다.

민원인 △△△의 주장은 관련자의 진술과 전면 배치되는데, 민원인 △△△의 피해 유형과 거의 흡사한 추가 피해 신고가 접수된 정황⁸⁾을 고려 할 때, 민원인 △△△의 주장이 신빙성이 높다고 판단된다.

특히 관련자의 진술대로라면 관련자는 선의로 부친 지인의 부탁을 받은 것에 불과한데, ^①민원인 ■■■가 관련자에게 온비드를 통해 적절한 국유재산을 물색할 시간적인 여유를 주지 않고, 관련자에게 현금을 입금한지 27일 만에 언론 공개, 감사부서 제보를 거론하며 관련자의 비위에 대해 지역본부로 민원을 강하게 제기했다는 점이 전혀 상식에 부합하지 않으며,

^②관련자는 ■■■의 민원 제기 일(7.24.) 신변을 비관하여 극단적인 선택을 시도하였다고 xx본부 관리자와 감사반에게 수 차례 이야기 하였

7) 민원인 △△△는 2025. 8. 14. xx본부 방문 상담 전 까지, 입찰보증금 xxx원을 반환 받은 행위를 공사의 정상적인 업무처리로 인지하고 있었다고 진술하였음

8) 2025. 8. 11. 민원인 ▼▼▼(기존 국유재산 대부고객)은 xx본부를 방문하여, 본인의 피해사실을 진술하였음. 민원인 ▼▼▼의 주장에 따르면 관련자(○○○ ●●●)가 민원인 ▼▼▼에 먼저 전화하여 접근하였으며 xx시 xx구 xx동 xx, xx, xx 3필지의 매각 입찰 보증금 xxx만원을 본인의 계좌로 입금 시, 낙찰을 받을 수 있게 해주겠다고 제안하여 금품을 수수하였는데 이러한 피해 유형은 민원인 △△△의 주장과 거의 유사함

을 뿐만 아니라9), 또한 관련자는 감사반에게 본인은 면직은 당연히 각오하고 있다고 하였으며 본인에 대한 고발할 계획이 있는지와 본인의 법정 구속 가능성 여부를 물으며 여러 차례 잠적을 반복 했다는 점10),

③관련자의 부친 또한 xx본부 관리자(♣♣♣ 지역본부부장, ♣♣♣ 팀장)와의 면담에서 ■■■, △△△는 본인의 지인이 아니며 관련자를 보호해 주기 위해 본인의 지인으로 설명했다고 기존 본인의 주장을 번복한 적이 있다는 점,

④해당 사실이 문제가 되자 관련자는 신고자 ■■■에게 고리의 이자를 계산해 신속하게 금원을 반환했다는 점 등으로 종합적으로 판단할 때,

관련자의 진술은 객관성이 매우 떨어지며, 국유재산의 매각에 대한 어떠한 권한도 가지고 있지 않는 관련자가 본인의 재산상의 이득을 취할 목적으로 민원인 ■■■와 △△△를 기망하여 최소 민원인 ■■■로부터 xxx만원, 민원인 △△△로부터 xxx만원 이상을 부당하게 수수하였을 개연성이 매우 높다.

따라서 관련자는 민원인 ■■■와 △△△를 대상으로 본인의 금전 취득을 목적으로 본인의 권한을 넘어서는 행위인 특정 국유재산의 매각과 관련한

9) 관련자는 2025. 7. 29. xx본부 관리자(♣♣♣ 부장, ♣♣♣ 팀장)와의 면담에서 민원인 ■■■의 신고 이후(7. 24.) 본인의 신변을 비관하여 극단적인 선택을 하였다가 가족에게 인계되었다고 이야기하였으며 주무 감사역과의 통화(7. 31.) 및 감사반과의 문답 시(8. 7.) 본인이 2025. 7. 24. 극단적인 선택을 한 전력이 있다고 반복하여 진술하였음

10) 관련자는 주무 감사역과의 3차례 통화(7. 31.) 및 감사반과의 문답(8. 7.)에서 노무사와의 상담 시 면직이 불가피 하다는 결과를 들었다고 이야기하며 면직은 당연히 생각하고 있으나 본인을 고발 할 계획이 있는지, 변호사를 선임해야 하는지, 본인이 구속 될 우려가 있는 지 등을 반복하여 질의하였음

기망 행위를 하여 금품을 수수하는 비위행위를 한 사실이 충분히 인정된다.

ㄴ) ▲▲▲ 외 3인에 대한 금품 수수

민원인 ▲▲▲는 2025. 8. 7. 감사반과 한국자산관리공사 xx본부 4층 강당 임시감사장에서 면담을 실시하였으며 해당 면담에서 다음과 같이 진술하였다.

민원인 ▲▲▲의 진술에 따르면 관련자는 2025. 7. 7. 약 15 ~20명 정도가 참여해 있는 카카오톡 오픈채팅방 xx지역 부동산 경·공매 모임에 참여하여 본인의 공사 명함을 게재하며 국유재산에 대해 궁금한 점이 있으면 연락하거나 xx본부 사무실로 방문하라고 안내하였다.

이에 민원인 ▲▲▲는 다음 날인 2025. 7. 8. 오전 11시 경 지인 1명과 함께 한국자산관리공사 xx본부를 방문하여 관련자와 만났으며 xx본부 5층 국유 사무실에서 관련자로부터 국유재산에 대한 항공사진을 제시받으며 국유재산에 대한 투자 설명을 들었다. 감사반이 2025. 7. 8.에 녹화된 xx본부 5층 CCTV를 확인해 본 결과 [사진 1]과 같이 민원인 ▲▲▲의 진술과 일치하는 정황이 확인되어 민원인의 진술은 신빙성이 높은 것으로 판단된다.

[사진 1] 2025. 7. 8.에 녹화된 xx본부 5층 CCTV 화면 캡처 화면

"기재 생략"

그리고 ▲▲▲의 진술에 따르면 이후 관련자는 본인과 민원인 ▲▲▲,

▲▲▲ 지인(총 3인)으로 구성된 카카오톡 채팅방 등을 통해 [표 1]과 같이 여러 건의 국유재산 투자 건을 허위로 추천하며 민원인을 기망하였고 관련자 본인의 계좌로 투자금을 송금할 것을 수 차례 제안하였다.

[표 1] 관련자가 ▲▲▲ 및 지인에게 추천한 허위 투자 물건

구분	관련 지번	관련자 설명 내용	실제 현황 (실제 담당자)
----	-------	-----------	-------------------

“기재 생략“

관련자는 2025. 8. 7. 감사반과 실시한 문답에서 7. 7. 오픈 채팅방에 들어가 본인의 명함을 남긴 사실을 인정하였으며, 민원인에게 국유재산 허위 투자 물건을 적극적으로 투자 권유 한 것에 대해서도 투자 권유를 한 것은 아니고 소개 정도를 한 것이라 진술하여 해당 물건을 민원인 ▲▲▲ 및 ▲▲▲의 지인에게 소개하였다는 사실은 인정하였다.

관련자가 ▲▲▲ 등에게 추천한 물건에 대해 감사반이 2025. 8. 8. 실제 국유재산 관리 담당 직원인 xx본부 국유재산관리x팀 ○○○ ○○(x급) 및 ■■■ ■■(x급)와 문답을 실시한 결과,

관련자가 대부계약 해지 예정이라고 설명 한 물건이 대부계약이 정상적으로 진행 중(xx시 xx구 xx동x가 xx-xx 등)이거나 또는 해당 국유재산에 대부계약 자체가 없는 등(xx시 xx구 xx동 xx-xx) 관련자가 추천한 국유재산 물건의 세부 내용 자체가 민원인을 기망하기 위한 허위 사실임을 확인 할 수 있었다.

▲▲▲는 [표 1]의 1번 물건인 xx시 xx구 xx동x가 xx-xx, xx-xx, xx-xx의 국유재산과 관련하여 관련자가 제시하는 금액인 선납된 대부료 xxx만원과 권리금 xxx만원 총 xxx만원을 [그림 3] 과 같이 2025. 7. 14. 관련자 명의의 xx은행 xxxxxxxxxxxxxx 계좌로 송금하였으며 2025. 7. 17. xx본부 5층 국유 사무실을 방문하여 민원인 본인의 신분증을 복사하고 대부계약신청서¹¹⁾를 작성하였다고 진술하였다.

[그림 3] ▲▲▲ 입금 내역

"기재 생략"

또한 ▲▲▲는 오픈채팅방의 다른 멤버인 ●●●이 [표 1] 4번 물건인 xx시 xx구 xx동 xx-xx를 대상으로 대부계약을 체결하고 관련자에게 해당 국유재산에 대한 권리금 및 잔여 대부료를 송금하였다고 하였는데,

감사반이 민원인 ●●●에게 유선으로 확인¹²⁾해 본 결과 민원인 ●●●은

11) 민원인 ▲▲▲는 대부계약신청서라는 용어를 사용하고 있으나 실제 작성한 문서는 확인되지 않아 어떠한 양식의 문서를 작성했는지는 확인되지 않으며 민원인은 해당 문서를 작성하여 대부승계계약이 체결되었다고 인지하고 있었음

xx시 xx구 XX동 XX-XX 등의 국유재산의 대부계약과 관련하여 2025. 7. 14. xx본부 사무실을 방문하여 민원인 ▲▲▲와 마찬가지로 대부 관련 문서를 작성하고 선납된 대부료 및 권리금 명목으로 ○○○ 개인 계좌로 XXX만원을 입금한 사실이 있다고 진술하였으며,

감사반이 2025. 7. 14., 7. 17.에 녹화된 xx본부 5층 사무실 CCTV를 확인해 본 결과, [사진 2]와 같이 민원인 ▲▲▲와 민원인 ○○○이 관련자와 대면하여 문서를 작성하고 있는 정황이 확인되었다.

[사진2] xx본부 5층 CCTV 화면 캡처(대부신청서 작성)

"기재 생략"

또한 ▲▲▲의 진술에 따르면 2025. 7. 26. 카카오톡 오픈채팅방 XX지역 부동산 경·공매 모임의 오프라인 모임을 XX동(XXXXX)에서 가졌는데 그 모임에 관련자가 참석하였으며 관련자는 해당 모임에서 국유재산에 수목을 식재해서 50억 정도 보상을 받은 사례, 국유재산을 임대하여 화물차 차고지로 이용해서 한 달에 3백만원씩 수익을 올리는 사례를 설명하는 등 모임 참석자를 대상으로 적극적인 국유재산 투자 설명을 하였고, 투자 설명 이후 2명의 추가 피해자¹³⁾(☆☆☆, ★★)가 발생하였다고 진술하였다.

12) 감사반은 2025. 7. 7. 민원인 ○○○에게 대면 면담을 요청하였으나, 민원인 ○○○이 대면 면담을 거절하여 주무 감사역(◆◆◆ 감사역)이 ○○○과 통화하고 녹취하였음

13) 1명은 오픈채팅방의 기존 멤버이고 1명은 기존 멤버의 지인으로 설명

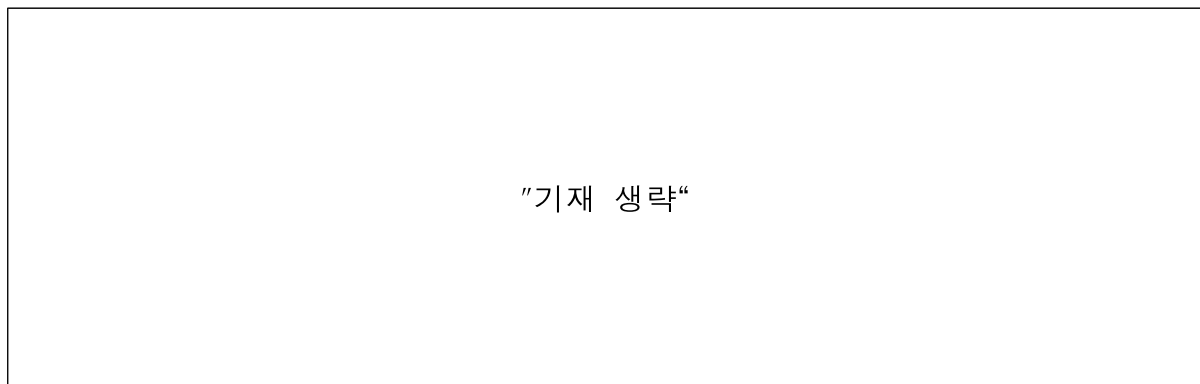
관련자 또한 2025. 8. 7. 감사반과 실시한 문답에서 2025. 7. 26. XX지역 부동산 경·공매 모임의 오프라인 모임에 참석하였다는 사실과 국유지를 활용한 수익 실현 사례를 설명한 사실이 있다고 인정하였다.

이 후 민원인 ▲▲▲, ○○○을 비롯한 오픈채팅방 멤버들은 관련자의 과도한 국유재산 투자 홍보, 투자 지번의 중복 등을 이유로 사기 의심을 가지게 되었으며 오픈채팅방 방장인 민원인 ○○○을 대표로 하여 관련자에게 2025. 7. 30. 계약해지의사를 전달하였다.

관련자는 한국자산관리공사에서 이미 대부승계 계약이 진행되어 계약 해지를 위한 계약해지신청이 필요하다고 설명하며 계약해지신청서¹⁴⁾를 징구하여 피해자 4명 모두의 계약 해지신청서를 관련자에게 제출하였으며,

이 후 민원인 4명이 관련자에 대한 고소 의사를 표명하자 2025. 8. 4. 관련자의 모친으로부터 사기 당한 금액을 돌려주겠다는 연락을 받았다고 진술하였다. 실제 2025. 8. 7. 오전 [그림 4]와 같이 관련자의 부모로부터 민원인 ▲▲▲ 외 3인은 피해 금액 원금을 상환 받은 것으로 확인되었다.

[그림4] 관련자 부모의 ▲▲▲ 외 3인에 대한 상환 내역



14) 관련자가 ▲▲▲ 외 3명에게 금전을 받고 체결되었다고 설명한 계약은 모두 허위이며 관련자가 민원인에게 해지신청서를 징구한 것은 시간을 끌기 위한 전략으로 판단됨

“기재 생략“

관련자는 2025. 8. 7. 감사반과 실시한 문답에서 국유재산에 대한 대부 계약 권리금 및 기존 납입 대부료 상계 명목 등으로 민원인 ▲▲▲로부터 xxx만원, ●●●으로부터 xxx만원, @@@으로부터 xxx만원, ★★ ★로부터 xxx만원을 본인을 계좌로 받은 사실이 있다고 해당 사실을 인정하였다.

다만, 금품을 수수하기 위한 목적이 아니며, 민원인들이 사용하고 싶어 하는 국유재산이 있어서 관련자 본인이 국유재산의 대부를 위한 권리금과 기 납입 대부료를 중간에서 잠시 보관하고 있다가 기존 대부자에게 전달해 줄 목적이었다고 진술하였다.

하지만 관련자는 실태조사 직원으로 국유재산의 대부와 관련하여 어떠한 업무적인 권한도 가지고 있지 않을 뿐만 아니라,

국유재산 대부계약 업무절차 상 기존 대부계약이 해지되고 새로운 대부계약이 체결되는 경우, 기존 대부자가 받는 권리금이라는 개념은 존재 하지 않고, 대부료 또한 기존 대부계약 해지 시 기 납입 대부료가 공사에서 기존 대부자에게 직접 환급되며, 신규 대부자는 새롭게 대부계약을 맺게 되는 방식으로 업무처리 되므로 관련자 주장은 공사의 국유재산 대부 업무 절차를 고려하지 않는 전혀 터무니없는 주장에 불과하다.

또한 민원인 ▲▲▲에게 대부승계 목적으로 금품을 수수한 대상이 되는 국유재산인 xx시 xx구 xx동x가 xx-xx, xx-xx, xx-xx의 경우 기존의 대부자가 대부계약 해지신청서를 제출하거나 대부계약 해지 의사를 표명한 사실이 없었으며, 민원인 ○○○에게 대부승계 목적으로 금품을 수수한 대상이 되는 국유재산인 xx시 xx구 xx동 xx-xx¹⁵⁾는 2024년 1월에 대부계약 해지가 되어 현재는 대부가 되어 있지 않은 물건으로 대부계약 승계를 위해 받은 금원이라는 관련자의 주장은 명확하게 거짓 주장임이 확인된다.

특히 관련자는 부동산에 관심이 있는 일반 국민에게 먼저 접근하여 사기 행각을 벌였을 뿐만 아니라 관련자에 대한 최초 비위신고가 접수되어(7. 24.) xx본부에서 소명을 요구한 이후에도 부동산 관련 모임에 참석(7. 26.)하여 국유재산관련 허위 투자설명을 하고 사기 행위를 지속하는 등 그 죄질과 행태가 매우 불량하다.

따라서 관련자는 민원인 ▲▲▲ 외 3명을 대상으로 본인의 금전 취득을 목적으로 본인의 권한을 넘어서는 행위인 국유재산 대부 승계행위와 관련한 기망행위를 하여 금품을 수수하는 비위행위를 한 사실이 인정되며 국유재산에 관심이 있는 일반 국민에게 먼저 접근하여 적극적으로 사기행각을 한 정황이 확인 되는 등 그 비위의 정도가 매우 극심하다고 판단된다.

15) 관련자는 같은 지번의 동일한 국유재산을 여러 명의 민원인에게 다양한 방식의 사기행각을 벌이는데 중복하여 이용하는데 xx시 xx구 xx동 xx-xx 지번의 국유재산의 경우 확인 된 것만 4명의 피해자에 다른 방식의 사기행각을 벌이는데 동일하게 이용하였음

ㄷ) 추가 금품 수수 행위

감사반은 2025. 7. 24. 민원인 ■■■■, △△△에 최초 비위행위 신고 이후 감사에 착수하였으며, 2025. 8. 6. 추가 피해자 4명이 발생함에 따라 2025. 8. 7. 관련자의 소재를 긴급하게 파악하여 현장 문답을 실시하였다.

2025. 8. 7. 문답 실시 이 후, 다시 관련자와의 연락이 되지 않고 관련자의 소재가 파악되지 않았을 뿐만 아니라 관련자의 사기 행각에 대한 민원인의 피해 사례가 지속적으로 증가함에 따라 감사 기간 중 긴급하게 수사기관에 수사의뢰(2025. 8. 11.)하였다.

[표 2] 관련자의 금품 수수행위 일람표(현재까지)

(단위:원)

“기재 생략“

관련자는 일반국민과 국유재산 고객들을 대상으로 하여 적극적인 사기 행각을 벌인 것으로 판단되고, [표 2]와 같이 그 피해 인원수는 현재까지 파악된 인원만 17명, 피해 금액은 확인된 것만 약 xxxx원에 달한다.

ii) 업무 방해, 사문서 위조, 업무상 정보의 목적 외 사용 등

ㄱ) 공사에 국유재산 업무에 대한 심각한 업무 방해 행위

관련자는 국유재산에 관심이 있는 일반인 뿐 만 아니라 xx본부의 국유 재산업무의 고객에게 무분별하게 접근하여 공사 국유재산업무에 대한 허 위 정보를 제공하였으며 [표 3]과 같이 국유재산 업무와 관련하여 최 소 12건 이상의 허위 문서를 본인이 직접 작성하거나, 민원인에게 작성하 게 하여 민원인들로 하여금 해당 문서가 실제 한국자산관리공사의 국유재 산 업무와 관련되어 작성되거나 제출된 문서라고 믿게 하였다.

[표 3] 사무실 방문 여부, 제출 서류 등

“기재 생략“

특히 그 과정에서 xx본부의 국유재산업무 사무 공간 및 한국자산관 리공사의 명칭 등이 지속적으로 사용되어 본인의 사기 행각을 위해 민 원인의 신뢰를 쌓는 행위에 이용되었으며,

그 뿐만 아니라 관련자는 본인의 목적 달성을 위해서 공사 업무 담당자 및 공사 국유재산 업무 담당 팀장을 사칭한 제3의 인물을 내세워 민원인과 통화¹⁶⁾하도록 하였는데 이는 정상적인 한국자산관리공사의 국유재산관리

16) 피해자인 민원인 ▽▽▽은 관련자의 안내에 따라 한국자산관리공사의 팀장을 사칭하는 전화를 받은 사실이 있으며, 다른 피해자인 민원인 △△△는 관련자의 안내에 따라 공사 담당자 ●●● 대리를 사칭하는 전화를 받은 사실이 있음.

업무를 심각하게 방해하는 행위일 뿐만 아니라 공사의 신용을 극심하게 훼손하는 행위로 판단된다.

ㄴ) 사문서 위조 및 위조 행사

xx본부 국유재산 기존 대부 고객인 민원인 <<<은 2025. 8. 12. xx본부 사무실을 내방하여, 관련자에 대한 비위신고를 하였다.

민원인에 따르면 피대부자인 민원인에게 관련자가 먼저 연락해서 ‘xx시 xx구 xx동x가 xx-xx 등 3필지’ 종전 피대부자가 해지신청을 하였으니 대부계약을 승계해주겠다는 제안을 하였으며 2025.7월 중순 일요일¹⁷⁾ 지역본부 사무실에 내방하여 관련자에게 관련 상담을 받고 관련자 개인 계좌로 권리금과 환급 대부료 명목으로 xxx만원을 입금하였다고 진술하였다.

이러한 과정 중에 관련자는 [그림 5]와 같이 민원인 <<<의 개인 모바일 메신저(카카오톡)으로 종전 피대부자의 국유재산 대부계약 해지 신청서 및 승계 신청서를 전송한 사실이 확인된다. 해당 국유재산 업무담당자에게 확인해 본 결과 해당 국유재산은 피대부자에게 정상 대부 중이며 관련자가 전송한 문서는 허위 문서로 확인된다.

[그림5] 기존대부자 해지신청서 및 승계신청서(위조)

관련자에게 외부 조력자가 있는 것으로 추정되고 두 민원인이 받은 전화번호는 휴대전화로 같은 번호임(010-xxxx-xxxx)

17) 민원인에게 본인이 당직이라 일요일에 방문해도 괜찮다고 설명하였음

"기재 생략"

문서에 기재된 대부자 # # #은 xx시 xx구 xx동x가 xx-xx, xx, xx의 실제 대부자로 허위 문서에 기재된 성명 및 주민번호가 실제 정보와 일치할 뿐만 아니라 신청인의 날인까지 기재되어 있다. 이는 관련자 본인의 사기 행각을 위해 타인의 권리 및 사실 증명에 대한 문서를 위조하여 실제 행사¹⁸⁾한 것으로 판단되며 이는 형법 제231조 및 제234조에서 정하는 사문서 위조 및 사문서 위조행사의 범죄에 해당하는 것으로 판단된다.

또한 관련자는 국유재산 관련 업무를 수행하며 해당 국유재산 대부자의 주민등록번호를 확인했을 것으로 추정되는데, 실제 국유재산 대부자의 이름과 주민번호를 민원인의 개인 모바일 메신저로 전송한 행위는 정보주체의 동의를 받지 아니 하고 개인정보를 제3자에게 제공한 행위이며 이는 개인정보보호법 제71조를 위반한 행위로 판단된다.

18) 민원인 ◁◁◁은 # # #의 날인이 되어 있는 ‘국유재산 대부계약 해지신청서 및 승계신청서’가 실제 문서라고 믿고 관련자에게 해당 국유재산의 대부계약 권리금과 납입 대부료 xxx만원을 송금하였음

iii) 업무를 수행하면서 취득한 정보의 목적 외 사용 등

민원인 ▲▲▲의 진술에 따르면 관련자는 민원인 ▲▲▲에게 xx시 xx구 xx동x가 xx-xx, xx-xx, xx-xx의 대부계약 승계를 적극 추천하면서 기존 대부자가 대부계약을 해지할 예정이며 기존 대부자는 국유재산 바로 앞에 소재하고 있는 'xxxx' 식당 사장님이라고 이야기 하면서 실제 식당 사장과 통화¹⁹⁾를 하는 것과 같은 모습을 보여 주기도 하였다고 진술하였다.

감사반에서 확인한 결과 실제 해당 국유재산의 대부자는 # # # 으 로 'xxxx' 대표자 이름 등을 통해 확인해 본 결과 동일인이 맞는 것으로 판단되고 관련자는 실태조사 직무상 현장 조사 등을 통해 취득한 정보를 사기 행각을 위한 민원인의 신뢰를 얻는 행위를 위해 사용한 것으로 보여진다.

또한 관련자는 동일한 지번의 국유재산을 여러 명의 민원인을 기망하기 위한 목적으로 중복하여 사용하는 경향을 보이는데 민원인 <<<을 기망하기 위해 xx시 xx구 xx동x가 xx-xx, xx-xx, xx-xx의 대부자 정보인 대부자 # # #의 이름, 주민등록번호를 이용한 사실이 있다.

따라서 관련자는 업무를 수행하면서 취득한 정보 및 자료뿐만 아니라 본인의 업무를 벗어나는 정보를 취득하여 업무 목적 외로 사용한 사실이 확인된다.

19) 관련자는 국유재산의 권리관계에 대한 권한이 없는 직원으로 실제 대부자와 통화한 것이 아니라 통화 하는 척 했을 가능성이 높은 것으로 추정하고 있음. 실제 대부자는 대부계약 해지 의사를 밝힌 적이 없음

iv) 감사 방해 행위

관련자는 2025. 7. 31. 복무감사 착수일 감사반과의 통화에서 2025. 8. 5. 13시 본사 45층 감사장에서 문답을 실시하는 것으로 문답 일정을 확정하고 문답 전 일인 2025. 8. 4.부터 감사반의 모든 연락을 받지 않은 채, 연락 두절 상태로 잠적하였으며 2025. 8. 5. 무단으로 문답에 출석하지 않았다.

또한 감사반은 2025. 8. 5. 관련자의 연락이 두절되어 이메일 및 문자 등으로 2차 문답 일정을 2025. 8. 6. 13시로 통지하였으나 관련자는 2차 문답 또한 무단으로 출석하지 않았다. 따라서 감사일정의 차질이 발생하였으며 긴급하게 감사 기간을 연장하는 결과를 초래하였다.

관련자는 2025. 8. 7. 오후 까지도 감사반과의 연락이 되지 않았으며, 관련자 가족과의 연락을 통해 소재를 파악하여 2025. 8. 7. 오후 현장 문답을 실시하였다. 관련자는 문답 시, 계좌 내역을 임의 제출 해줄 것을 요청한 감사반의 제안을 거부하였다.

또한 현장 문답 이후 관련자는 감사반과의 연락을 유지할 것과 추가 비위는 없을 것이라 몇 차례 확인하였으나 추가 문답 다음날 2025. 8. 8. 다시 연락 두절 및 잠적하였으며, 관련자의 추가 비위 사항도 문답 이후 현재까지 11건 이상이 추가되었다.

관련자는 민원인 ■■■의 최초 비위신고(7. 24.) 이후 지속적으로 연락 두절과 잠적을 반복하며 감사반의 연락에 응하지 않고 있으며 최초 신고 이후에도 잠적 후 다른 민원인을 대상으로 한 사기 행위를 지속한

정황이 확인되는 점 등을 고려할 때, 이러한 관련자의 지속적인 연락 두절과 잠적 행위는 감사를 거부·방해하는 행위를 하고 있는 것으로 판단되는 바 「감사규정」 제36조를 위반한 사실이 명백하게 인정된다.

v) 결론

국유재산관리 업무는 공사의 근간이 되는 업무 중 하나로 수많은 공사 직원들이 자부심을 가지고 해당 업무에 종사해왔다. 관련자는 본인의 금전적인 이득을 위해 일반 국민뿐만 아니라 공사 국유재산 고객을 가리지 않고 적극적으로 먼저 접근하여 국유재산을 매개로 국민과 고객을 기망하여 재산상의 이득을 취하였으며 그 과정에서 공사의 이름과 공사의 업무를 적극 활용한 정황이 확인된다.

관련자는 본인의 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않았으며 그 과정에서 형법 제347조 사기죄는 물론이고 대부자의 권리 서류를 위조하여 형법 제231조 사문서 위조·변조 및 제 234조를 위반하여 사문서 위조행사를 하였으며 국유재산 고객의 개인정보를 유출하여 개인정보보호법 제71조를 위반하였다. 그리고 공사의 국유재산관리 업무를 심각하게 방해하여 형법 제314조를 위반하였다.

또한, 업무상 알게 된 정보를 개인의 목적을 위해 유출하여 공사법 제25조 제3항 및 제49조를 위반하였으며 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제5조, 제8조 뿐만 아니라 감사에 불응하여 「감사규정」 제36조를 위반한 사실도 확인된다.

그리고 청탁금지법 제8조 제1항 따르면 공직자들은 직무 관련 여부

및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원, 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품을 수수 할 수 없도록 하고 있는데,

관련자가 민원인으로부터 금품을 관련자의 계좌로 수수하였다는 명백한 사실 자체가 존재하고, 청탁금지법 제8조 제1항에 따라 금지되는 금품 수수행위에는 모든 금품 등의 수수행위가 포괄적으로 포함된다고 해석하는 것이 합리적이라 판단되므로, 형법상 사기죄와의 별개로 청탁금지법 제8조 1항의 위반행위에도 해당된다고 보아야 할 소지가 있다.²⁰⁾

위와 같이 확인된 관련자의 일반 국민 및 국유재산 고객들을 대상으로 한 사기행위와 그 과정에 발생한 관련 법 및 내규 위반 행위 등은 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호, 제6호, 제11호의 징계 사유²¹⁾에 명백히 해당

20) 청탁금지법 위반여부에 대한 외부 법률전문가(법무법인 §§) 자문 결과, 청탁금지법 제8조 제1항에 따라 금지되는 금품등의 수수행위에는 그 입법취지에 저촉되는 행위뿐만 아니라 공무원등의 모든 금품등의 수수행위가 포괄적으로 포함된다고 해석하는 것이 합리적이라고 판단되어 비위행위자의 본 건 금품수수는 형법상 사기죄 성립 여부와는 별개로 청탁금지법 제8조 제1항의 위반행위에도 해당된다고 보아야 할 것이라는 의견을 제시받음

다만, 관련되는 관례나 유권해석 등을 찾을 수 없고, 형법 상 사기죄와 동시 적용 시 「형법」 제40조가 정한 ‘상상적 경합’ 조항에 따라 사기죄로 처벌받게 되어 청탁금지법 제8조 제1항을 적용하지 않는 경우와 비교하여 법정형에 차이가 없을 것이라는 의견을 동시에 제시하였음

따라서 감사반은 사기 등 다른 비위 사항으로도 극심한 이미 비위로 면직 사유가 충분한 점 등을 고려해 청탁금지법 위반 관련 사항을 직접적인 면직의 사유로는 삼지 않음

21) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원
11. 개인정보 부정이용·무단유출·무단조회·무단열람·관리소홀 등 정보보안 관련 위규행위를 한 직원

된다.

특히 관련자의 대국민에 대한 적극적인 사기행각은 공사가 그동안 쌓아놓은 대 정부·국민의 신뢰를 저해하고, 나아가 공사의 업무자체에도 부정적인 영향을 미칠 개연성이 있으며 공사에 미칠 파급력을 생각할 때 비위의 도가 극심하다고 판단된다.

심지어 관련자는 비위에 대한 조사가 진행 중일 때도 적극적인 사기행각을 지속하였으며 감사기간 내 내 잠적과 연락두절을 반복하며 감사에 불응하는 모습을 보이는 등 그 죄질이 매우 좋지 않다. 이에 면직에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

[관련자 의견] 관련자는 해서는 안 되는 일을 해서 회사에 죄송하고 무엇보다 같은 회사를 다니는 배우자에게도 너무 폐를 끼쳤다고 하였다. 또한 관련자는 배우자가 무탈하게 회사를 다닐 수 있도록 도와달라고 이야기하며 다시 한 번 죄송하다고 이야기 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 본인의 금전을 목적으로 일반 국민 및 국유재산 고객들을 상대로 적극적인 사기행각을 벌여 형법 제347조를 위반하였으며 또한 형법 제231조, 제234조, 제314조 개인정보보호법 제71조, 공사법 제25조 제3항 및 제49조, 「취업규칙」 제3조 및 제4조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제5조, 제8조, 「감사규정」 제36조 등을 위반한 ○○○ ●●(●●직)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(면직) 처분하시기 바랍니다.(면직)